

自主选择。因此，兰某对本事故的发生具有较大过错。

本案系代驾车辆在代驾过程中涉水受损导致的财产事故，洪某所有的案涉小型轿车在委托兰某、某公司代驾过程中受损，损失总金额经审查确定为724980元。某公司运营“x×代驾”信息服务平台，接受洪某服务订单，收取服务费用，指派代驾司机，对事故的发生具有一定的过错，应当承担侵权责任；兰某作为某公司指派的代驾司机，在代驾过程中不顾危险，未能利用职业技能独立判断危险来源，驾驶代驾车辆强行通过积水严重的路段导致案涉车辆受损，对事故的发生具有较大过错，应当承担侵权责任；由于兰某与某公司之间未能合理约定相互关系和责任，其行为对于洪某应视为一个完整共同行为，故兰某与某公司应当承担共同侵权责任。洪某在兰某向其提出“水太深可能过不了”时，指示涉水通行并帮忙挑选路线，其行为存在一定的过错。结合当事人过错大小，酌定兰某、某公司按60%承担本事故责任。据此，兰某与某公司应当共同赔偿洪某 $724980\text{元} \times 60\% = 434988\text{元}$ 。

福建省石狮市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十三条、第一千一百八十四条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第五百

四十九条规定，判决如下：

一、兰某、某公司应于本判决生效之日起十日内赔偿洪某因本事故造成的各项损失434988元；

二、驳回洪某的其他诉讼请求。

洪某、兰某、某公司均不服一审判决，提起上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

机动车网约代驾已成为一种新型的商业模式。代驾过程中发生事故，当事人之间的法律关系及责任如何厘定在实务中存在较大的争议，以本案为例，主要有以下几个方面的问题需要明确。

一、当事人之间法律关系的认定

关于代驾平台与被代驾人之间的法律关系。本案中，洪某通过网约代驾平台提交代驾服务需求时，构成订立合同的要约，某公司接收订单即构成承诺，洪某与某公司之间存在代驾服务合同关系，该合同为无名合同，应参照适用最相类似合同的规定。该合同关系中，某公司实际上是作为承揽人，其主要任务是将洪某连同其车辆送到指定的地点，然后由洪某支付代驾服务费，以代驾服务结果的实现作为合同履行完毕的依据，属于结果之债，而不是促成洪某与兰某达成代驾服务协议，亦不是受洪某的委托为其寻找合适的代驾司机，并且代驾服务是兰某凭借其驾驶技能、驾驶经验独立完成，不受洪某过多的干涉和约束，因此，双方之间的法律关系更符合承揽合同的认定标准，而非某公司所主张的双方仅为代驾平台信息服务关系。

关于代驾平台与代驾司机之间的法律关系。本案中，某公司对兰某具体的代驾服务和收费有管理和监督的行为。在工作时，兰某系以代驾平台的名义提供代驾服务，并穿戴印有代驾平台标识的工服和工牌执行代驾任务。且在提供服务时，兰某需严格履行其与代驾服务平台之间的合同约定，负有将客户及其

机动车安全送达目的地的义务。因此，双方之间的关系特征和居间合同中居间人与委托人的关系特征并不相似。在兰某按约完成代驾服务后，系由洪某支付相应的代驾费用，这使得兰某与某公司的关系与传统的雇佣合同关系又有所差别，故宜将兰某与某公司的关系定性为无名合同。鉴于二者的关系与雇佣合同关系具有很大的相似之处，处理本案时可参照雇佣合同关系的相关规定处理。

二、本案赔偿责任主体的认定

对于道路交通事故责任主体的认定，我国一直奉行传统二元论，即通过运行支配和运行利益对道路交通事故责任主体进行认定。

在运行支配方面，兰某作为代驾机动车的实际驾驶人，其势必对车辆具有运行支配资格。且兰某受某公司指派，其向洪某提供的服务均受到某公司的指示与管理，故某公司亦具有运行支配资格。洪某基于自身醉酒无法开车而选择代驾，其在一般情况下不会对兰某的操作提出指令，但若其提出有效指令，便间接且有效地具有了运行支配的资格。因此，兰某、某公司及提出有效指令的洪某均具有运行支配资格。

在运行利益方面，洪某通过代驾，降低了路途发生意外、违反交通规则等情况的风险，具有相应利益。兰某代驾所得款项由某公司统一管理，某公司会在该费用中收取一定比例的金额，也获取了相应利益。兰某通过一定周期后从网约代驾平台获得洪某支付的报酬，亦具有运行利益。综上，某公司和兰某组成的网约代驾方及作出有效指令的洪某均是责任主体。

三、本案事故责任比例的划分

本案中，某公司与洪某之间的合同性质为无名合同，其与承揽合同的特征属性最为近似，故案涉网约代驾服务合同关系可优先适用承揽合同的相关规定进行调整。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条规定，承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。因此，应将过错责任原则作为对被代驾人的归责原则。同时，我国法律并未对网约代驾服务方作为承揽人的侵权责任进行规定，因此，应适用一般侵权责任规则即过错责任原则。

某公司与兰某之间的合同性质亦定性为无名合同，可参照最相类似的雇佣合同关系处理。一般而言，雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任，雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的，可以向雇员追偿。本案中，某公司作为雇主，无论其是否具有过错，只要代驾司机在执行代驾过程中致人损害，某公司必须承担侵权责任，故应以无过错责任原则对网约平台公司进行归责。代驾司机作为雇员，在对被侵权人的损害具有故意或者重大过失时需承担连带责任，故应以过错责任原则对代驾司机进行归责。

本案中，兰某作为专业的代驾司机，在洪某处于酒后状态、服务时间为凌晨3点、天气为暴雨、路况较为复杂等情况下，应对机动车运行过程中可能遇到的风险进行独立判断和决策，并对车辆行驶过程中的安全义务承担责任。兰某驾驶代驾车辆强行通过积水严重的路段导致案涉车辆受损，对事故的发生具有较大过错，应承担主要责任。而某公司作为具有间接运行支配资格和获得运行利益的主体，应与兰某承担连带责任。驾驶过程中，兰某曾向洪某进行过风险提示，但洪某指示涉水通行并帮忙选择通行路线，故发出有效行驶指令的洪某也对事故的发生存在一定的过错，应承担次要责任。

编写人：福建省石狮市人民法院 蔡玉玲

事故车辆被拆卸而无法推定全损时责任的认定

——湖北某环保设备公司诉湖北某汽车销售公司财产损害赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2023)鄂01民终22942号民事判决书

2. 案由：财产损害赔偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):湖北某环保设备公司(以下简称某设备公司)

被告(被上诉人):湖北某汽车销售公司(以下简称某销售公司)

【基本案情】

某设备公司为案涉车辆在某保险公司投保了机动车损失保险,保险金额为75388.2元,保险期间为2022年8月2日至2023年8月1日。10月2日,案涉车辆发生交通事故后到某销售公司修理。10月9日,某设备公司的李某通过微信与某4S店的孙某沟通车辆维修事宜,孙某回复:“车子的事我们和保险公司对接,你不用管;要看保险公司评估能不能推定全损。”10月12日,某保险公司要求某销售公司对案涉车辆进行拆卸。

11月28日,李某要求报全损,某保险公司回复无法推定全损,并表示案涉车辆是某销售公司拆卸的。

【案件焦点】

事故车辆被4S店拆卸而无法推定全损时,能否要求4S店承担恢复原状及损害赔偿责任。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市江岸区人民法院经审理认为:某销售公司未经某设备公司同意而拆解车辆,侵犯了某设备公司对案涉车辆的所有权。但是,车辆拆解具有不可逆性,一旦拆解将无法恢复原状,某设备公司也认可车辆已无法恢复原状,故对某设备公司要求某销售公司将案涉车辆恢复至某保险公司认可状态的诉请,不予支持。

关于赔偿金额的问题,某设备公司未提交证据证明案涉车辆所需的维修费用、事故发生前的价值及车辆残值,不能证明案涉车辆可以推定全损,故对其要求某销售公司赔偿车辆损失75388.2元的诉请,不予支持。

湖北省武汉市江岸区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条规定，判决如下：

驳回某设备公司的全部诉讼请求。

某设备公司不服一审判决，提起上诉。

湖北省武汉市中级人民法院经审理认为：某设备公司要求某销售公司承担侵权责任，应就某销售公司存在主观过错、侵权行为、损害后果以及因果关系负举证义务，在其未能完成该等事实的举证责任之下，所导致不利诉讼的法律后果应自行承担。案涉事故车辆送至某销售公司修理，实质是双方建立了承揽合同关系。因案涉事故车辆仅是无法推定全损，并非无法修复至可使用状态，且某设备公司亦未证明某保险公司因某销售公司的拆解行为拒绝履行承保义务。